BruxellesLife
VILLE DE BRUXELLES

CODE IV
CODE DE LA POLICE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE BRUXELLES

DOCUMENT OFFICIEL DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Procédures Normalisées d'Opération (SOP), Vitesses, Patrouilles, Interventions, Opérations Spéciales, Saisies & Discipline

CODE IV – CODE DE LA POLICE DE LA VILLE DE BRUXELLES

TABLE DES MATIÈRES ET STRUCTURE GÉNÉRALE

TITRE I – PRINCIPES DIRECTEURS, DÉFINITIONS ET LIMITES DE VITESSE

- Article 1 : Cadre général, légalité, nécessité et proportionnalité
- Article 2 : Définitions clés (Appréhension, Arrestation, Détention)
- Article 3 : Limitations de vitesse sur le territoire et règles de centrale (PolBru)
- Article 4 : Principes directeurs de l'action policière et non-discrimination
- Article 5 : Primauté de la Constitution et articulation avec les Codes I à III
- Article 6 : APJ, OPJ et correspondance avec les grades
- Article 7 : Serment et habilitations
- Article 8 : Correspondance des définitions avec le Code III

TITRE II – ORGANISATION, GRADES ET CADRE JURIDIQUE DE LA POLICE

- Article 10 : Hiérarchie et grille des grades (Cadre Agent, Cadre de Base, Cadre Moyen et Officier)
- Article 11 : Droits fondamentaux des citoyens et garanties individuelles
- Article 12 : Limites strictes de l'action policière et interdictions d'abus de pouvoir
- Article 13 : Garanties constitutionnelles dans l'action policière
- Article 14 : Usage de la force et des armes
- Article 15 : Inspection Générale de la Police et plaintes contre les agents
- Article 16 : Contrôle des armes et du permis de port
- Article 17 : Ordres manifestement illégaux et conflit d'intérêts
- Article 17 bis : Policier hors service
- Article 18 : Commissaire divisionnaire
- Article 18 bis : Véhicules aériens de la Police

TITRE III – PROCÉDURE D'APPRÉHENSION ET CONTRÔLE D'IDENTITÉ

- Article 20 : Détection, évaluation du comportement suspect et analyse contextuelle
- Article 21 : Interception, contact initial, positionnement et demande d'identité
- Article 22 : Décision de libération ou passage à la phase d'arrestation
- Article 23 : Contrôle d'identité : cadre légal et limites
- Article 24 : Palpation de sécurité et fouille
- Article 25 : Contrôle de véhicule
- Article 26 : Consultation du casier et des données personnelles

TITRE IV – PROCÉDURE D'ARRESTATION ET SÉCURISATION DU SUSPECT

- Article 30 : Justification légale de l'arrestation et menottage / sécurisation
- Article 31 : Arrivée au poste, prise d'empreinte, fouille et notification des droits (Droits Salduz)
- Article 32 : Audition avec l'avocat, fouilles corporelles approfondies et placement en GAV
- Article 33 : Validation par un OPJ et inscription au registre
- Article 34 : Droits du prévenu, avocat et soins
- Article 35 : Interrogatoire du prévenu
- Article 36 : Conditions de rétention

TITRE V – PATROUILLES, INTERVENTIONS ET COURSES-POURSUITES

- Article 40 : Patrouille classique (composition, leadership et radios)
- Article 41 : Intervention sur véhicule en mouvement (course passive, interdictions)
- Article 42 : Refus d'obtempérer et délit de fuite
- Article 43 : Course-poursuite : encadrement

TITRE VI – DOSSIER JUDICIAIRE, VÉRIFICATIONS ET TRANSFERT FÉDÉRAL

- Article 50 : Rédaction rigoureuse du dossier judiciaire et du rapport d'intervention
- Article 51 : Procédure de transfert en prison fédérale (Seuil de 30 mois / 30 min)
- Article 52 : Procédure de libération (abandon de charges et restitution des biens)
- Article 53 : Contenu minimal du procès-verbal initial
- Article 54 : Qualification, amendes et casier
- Article 55 : Nullités et responsabilité de l'agent
- Article 56 : Libération, classement sans suite et restitution

TITRE VII – PROCÉDURE DE MISE EN SAISIE ET SORTIE DE VÉHICULE

- Article 60 : Contexte de saisie, immobilisation par dépannage et consignes de fourrière
- Article 61 : Sortie de saisie et restitution au propriétaire (Garage et frais)
- Article 62 : Régime juridique de la saisie de véhicule
- Article 63 : Droits du propriétaire, frais et saisie des autres biens

TITRE VIII – OPÉRATIONS SPÉCIALES (BARRAGES, PERQUISITIONS, LIEUX ILLÉGAUX, OTAGES)

- Article 70 : Barrages routiers (effectif, distance et fouilles)
- Article 71 : Perquisitions (mandat, présence propriétaire, retranchement)
- Article 72 : Positions et lieux illégaux (temps de campement, contrôles)
- Article 73 : Prise d'otage (négociations, ambulanciers, interdiction d'assaut)
- Article 74 : Droit de manifestation, encadrement et présence minimale
- Article 75 : Cadre commun des opérations spéciales
- Article 76 : Perquisitions : mandat et déroulement
- Article 77 : Barrages routiers : base légale et limites
- Article 78 : Manifestations : déclaration, encadrement et maintien de l'ordre
- Article 79 : Prise d'otage et incidents graves

TITRE IX – RÈGLES INTERNES, DÉONTOLOGIE ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES

- Article 80 : Interdictions strictes au commissariat et sur le terrain
- Article 81 : Négociations, patrouilles et devoirs généraux du policier
- Article 82 : Sanctions disciplinaires (Avertissement, Mise à pied, Licenciement)
- Article 83 : Déontologie et responsabilité pénale des agents
- Article 84 : Procédure disciplinaire
- Article 85 : Secret professionnel et confidentialité

TITRE I – PRINCIPES DIRECTEURS, DÉFINITIONS ET LIMITES DE VITESSE

Article 1 – Cadre général, légalité, nécessité et proportionnalité

1. La présente Procédure Normalisée d'Opération (SOP) établit le cadre structuré obligatoire pour toute appréhension, arrestation et détention menée par la Police de Bruxelles (POLBRU).

2. Principes directeurs :
- Légalité : Toute intervention doit être fondée sur une base légale explicite (Constitution et Codes I à III).
- Nécessité : Les mesures de contrainte doivent être strictement adaptées aux circonstances de terrain.
- Proportionnalité : Les moyens employés doivent être proportionnés à la gravité de l'infraction commise.
- Respect des droits fondamentaux : Traitement sans aucune forme de discrimination.

3. La base légale de l'action policière est la Constitution (Code I), le Code pénal (Code II) pour les infractions et les sanctions, et le Code de procédure pénale (Code III) pour la procédure. Le présent Code les met en œuvre sans pouvoir y déroger (Art. 5).

Article 2 – Définitions clés

1. Appréhension : Interception d'une personne suspectée d'infraction pour identification rapide ou évaluation de la situation.

2. Arrestation : Privation temporaire de liberté basée sur des motifs légaux raisonnables et avérés.

3. Détention : Placement sous supervision en cellule en attente d'une procédure judiciaire ou d'un transfert.

Article 3 – Limitations de vitesse et habilitation radio PolBru

1. Limitations de vitesse réglementaires :
- En ville : 80 Km/h maximum.
- Village : 100 Km/h maximum.
- Autoroute : 150 Km/h maximum.
- En dehors des agglomérations : 120 Km/h maximum.

2. Habilitation Charlie (PolBru) :
- PolBru est le leader de la communication radio.
- PolBru est désigné de par son habilitation Charlie. Seul un membre ayant cette habilitation pourra prendre en main PolBru.
- Le premier dispatch de la journée se passe obligatoirement au commissariat.
- Lors d'un dispatch personne ne doit parler et une vérification de l'équipement doit être faite. Même lors d'une patrouille, ça reste PolBRU.

3. Les excès de vitesse sont sanctionnés par les Articles A.09, A.10, A.21 et B.12 à B.14 du Code II.

Article 4 – Principes directeurs de l'action policière et non-discrimination

1. L'ensemble des missions de police est exécuté dans le respect absolu de la dignité humaine et des libertés individuelles.

2. Aucune discrimination fondée sur l'origine, le sexe, la religion ou la condition sociale n'est tolérée dans l'exercice des fonctions policières.

3. Cette obligation découle de la Constitution (Code I, Art. 10 et 16). Les garanties sont détaillées à l'Article 13.

Article 5 – Primauté de la Constitution et articulation avec les Codes I à III

1. Le présent Code est subordonné à la Constitution (Code I), au Code pénal (Code II) et au Code de procédure pénale (Code III), selon la hiérarchie du Code I (Art. 3). Aucune SOP, aucun ordre de service ni aucune consigne interne ne peut y déroger.

2. En cas de contradiction avec un Code de rang supérieur, ce dernier prévaut de plein droit (Code I, Art. 1, 3 et 5). Une disposition du présent Code contraire à la Constitution est nulle (Code I, Art. 50).

3. Les infractions et les sanctions sont celles du Code II. La procédure (arrestation, garde à vue, perquisition, saisie, nullités) est celle du Code III. Le présent Code détaille leur mise en œuvre sur le terrain.

4. Les définitions du Code I (Art. 6 : citoyen, agent public, flagrant délit, délais) s'appliquent au présent Code.

Article 6 – APJ, OPJ et correspondance avec les grades

1. Les qualités d'Agent de Police Judiciaire (APJ) et d'Officier de Police Judiciaire (OPJ) sont celles du Code III (Art. 01). Selon le grade (Art. 10) : le Cadre Agent et le Cadre de Base sont APJ ; le Cadre Moyen et le Cadre Officier sont OPJ.

2. Seul un OPJ peut valider une rétention (Code III, Art. 5), diriger un interrogatoire (Code III, Art. 17), solliciter un mandat (Code III, Art. 01) et autoriser une opération spéciale (Art. 70, 71 et 76).

3. L'agent qui accomplit un acte réservé à un OPJ sans en avoir la qualité commet une irrégularité qui entraîne la nullité de l'acte (Code III, Art. 40 et 43) et engage sa responsabilité (Art. 83).

Article 7 – Serment et habilitations

1. Avant d'entrer en fonction, tout membre de la Police prête serment (Code I, Art. 25). Tant que le serment n'a pas été prêté, il ne peut accomplir aucun acte de contrainte (arrestation, perquisition, saisie, fouille). L'acte accompli est nul (Code III, Art. 43) et puni par l'Article C.52 du Code II.

2. Les habilitations spécifiques (Charlie pour PolBru, ASU, AAB, UPR, RAGO, négociateur) sont délivrées par le Cadre Officier. Nul ne peut exercer une mission pour laquelle il n'est pas habilité (Art. 3, 40, 70 et 81).

3. L'usurpation de fonction et le port irrégulier d'un uniforme sont punis par le Code II (Art. C.15 et B.56).

Article 8 – Correspondance des définitions avec le Code III

1. L'appréhension (Art. 2) correspond au contrôle d'identité et à la palpation de sécurité du Code III (Art. 10).

2. L'arrestation (Art. 2) correspond à l'interpellation du Code III (Art. 7) : l'heure de l'arrestation marque le début de la garde à vue.

3. La détention (Art. 2) correspond à la garde à vue du Code III (Art. 3 à 9 et 60 à 62), qui exige l'accord préalable d'un OPJ (Code III, Art. 5).

4. Le flagrant délit s'entend au sens du Code I (Art. 6) et du Code III (Art. 14).

TITRE II – ORGANISATION, GRADES ET CADRE JURIDIQUE DE LA POLICE

Article 10 – Hiérarchie et grille des grades

1. La structure de la Police de Bruxelles est organisée selon une chaîne de commandement rigoureuse répartie en quatre cadres distincts :
- Cadre Agent : Agent de police (AAP), personnel de base chargé des patrouilles d'accompagnement (interdiction formelle de patrouiller seul) et de l'assistance aux contrôles.
- Cadre de Base : Inspecteur de police, chargé des interventions de terrain, des constatations et de la rédaction des premiers PV.
- Cadre Moyen : Inspecteur principal, supervisant les équipes et participant à la coordination des opérations locales.
- Cadre Officier : Commissaire et officiers supérieurs, responsables de la direction générale, de la validation des grands dossiers et des autorisations exceptionnelles (sorties de fourrière, perquisitions).

2. Les qualités d'APJ et d'OPJ attachées à chaque cadre sont fixées à l'Article 6 ; le serment préalable à l'Article 7.

Article 11 – Droits fondamentaux des citoyens et garanties individuelles

1. Tout citoyen soumis à un contrôle ou à une mesure privative de liberté conserve l'intégralité de ses droits constitutionnels.

2. Le recours au dialogue et à la négociation doit toujours précéder l'usage de la contrainte physique, sauf en cas de menace immédiate et imminente.

3. Ces droits sont garantis par le Code I (Art. 10, 11, 13, 16, 17 et 19) et détaillés au Code III (Art. 3, 60 et suivants). Voir l'Article 13.

Article 12 – Limites strictes de l'action policière et interdictions

1. Il est strictement interdit aux fonctionnaires de police de commettre des abus de pouvoir, de provoquer à la commission d'une infraction ou d'outrepasser les compétences de leur grade.

2. L'usage d'outils d'investigation avancés (comme le lecteur d'empreintes numériques) est strictement encadré et réservé aux locaux du poste de police.

3. Tout abus de pouvoir est puni par le Code II (Art. C.33, C.49, D.66 et D.67). Voir l'Article 83.

Article 13 – Garanties constitutionnelles dans l'action policière

1. Présomption d'innocence et silence : toute personne est présumée innocente ; son silence ne vaut jamais aveu (Code I, Art. 13 ; Code III, Art. 17).

2. Égalité : les contrôles, arrestations et sanctions sont les mêmes pour tous, sans distinction d'origine, de fonction ou de fortune (Code I, Art. 16 ; Art. 4).

3. Dignité : les fouilles, le menottage, les photographies et la rétention respectent la dignité de la personne (Code I, Art. 10 ; Code III, Art. 6).

4. Vie privée : le téléphone, les messages et les comptes ne sont consultés que sur ordonnance d'un Juge d'Instruction (Code I, Art. 17 ; Code III, Art. 19 et 22). La consultation illégale est punie par l'Article B.64 du Code II.

5. Plainte et recours : la Police enregistre toute plainte (Code III, Art. 14). Refuser sans motif légal de prendre une plainte est une faute de service (Code I, Art. 19).

6. Libertés de réunion et d'expression : Art. 78 (Code I, Art. 18).

Article 14 – Usage de la force et des armes

1. La force n'est employée que si elle est strictement nécessaire et proportionnée à la menace (Code I, Art. 31, al. 1 ; Art. 1 et 11).

2. La gradation est obligatoire : sommation et injonction verbale, maîtrise physique, arme à impulsion électrique, puis arme à feu en dernier recours (Code I, Art. 31, al. 2 ; Code II, Art. 10).

3. L'arme à feu n'est employée qu'en cas de danger grave et imminent pour la vie ou l'intégrité physique d'un agent ou d'un tiers. Il est interdit de tirer sur une personne en fuite qui ne représente pas de menace immédiate (Code I, Art. 31, al. 3). La riposte de l'Article 41, alinéa 2, s'exerce dans ces limites.

4. La légitime défense est régie par le Code I (Art. 32) et le Code II (Art. 5 et 10).

5. Tout usage de la force fait l'objet d'un rapport écrit conforme au Code III (Art. 55). L'usage excessif ou disproportionné est puni par l'Article C.49 du Code II.

Article 15 – Inspection Générale de la Police et plaintes contre les agents

1. L'Inspection Générale de la Police, composée de commissaires et placée sous l'autorité du Parquet, contrôle l'action policière (Code I, Art. 27).

2. Toute personne qui s'estime victime d'un abus peut la saisir, ainsi que le Parquet. Aucune représaille n'est tolérée contre le plaignant (Code I, Art. 27) ; elle est punie par l'Article C.51 du Code II.

3. L'agent mis en cause remet sans délai à l'Inspection Générale les rapports, enregistrements et pièces demandés. L'entrave est punie par l'Article C.51 du Code II.

4. Un agent ne mène jamais l'enquête sur un collègue de son propre service ni sur un proche (Code I, Art. 26 ; Code III, Art. 64).

5. L'enquête n'empêche pas la suspension conservatoire de l'agent (Code II, Art. 9, al. 4 ; Art. 82).

Article 16 – Contrôle des armes et du permis de port

1. L'acquisition, la détention et le port d'une arme sont soumis à une autorisation de la Police (Code I, Art. 33). Lors d'un contrôle, l'agent peut demander la présentation de l'autorisation (PPA).

2. L'arme portée ou exhibée sans autorisation est saisie immédiatement (Code II, Art. C.02, C.22 à C.24 et Art. 13). Le PPA peut être révoqué dans les cas prévus par le Code II.

3. L'arme détenue légalement mais utilisée hors des cas de légitime défense est saisie à titre conservatoire (Code II, Art. 13, al. 1).

4. La saisie suit les formalités du Code II (Art. 12) et du Code III (Art. 18) ; l'arme est mentionnée au rapport (Art. 50).

Article 17 – Ordres manifestement illégaux et conflit d'intérêts

1. Aucun agent ne peut exécuter un ordre manifestement illégal. L'obéissance hiérarchique ne l'exonère pas et l'auteur de l'ordre répond comme complice (Code I, Art. 26, al. 3 ; Code II, Art. 9, al. 2).

2. L'agent ne participe ni à une intervention, ni à une enquête, ni à une décision qui le concerne ou concerne un proche, sauf urgence. Il se déporte au profit d'un collègue (Code I, Art. 26, al. 4).

3. L'agent qui refuse un ordre illégal le signale à un officier et le consigne au rapport. Il ne peut être sanctionné pour ce refus.

Article 17 bis – Policier hors service

1. Le policier hors service garde sa qualité d'agent de police. Il peut intervenir en cas de flagrant délit ou de danger, mais comme un citoyen : il maîtrise la personne sans plus (Code I, Art. 6) et ne procède ni à une arrestation ni à une fouille. Il est tenu d'aider une personne en danger.

2. Il s'identifie en montrant sa carte. Il n'utilise son arme de service qu'en cas de légitime défense (Code I, Art. 32) et prévient dès que possible un collègue en service.

3. Dès qu'il s'est identifié et tant qu'il intervient, il est protégé comme un agent en service : l'agression, l'outrage, la menace ou la rébellion dont il est victime sont punis comme ceux commis contre un représentant de l'État en service (Code II, Art. A.52, B.51 et C.27). Avant son identification, les faits sont jugés comme ceux commis contre un citoyen.

Article 18 – Commissaire divisionnaire

1. Le Commissaire divisionnaire est le plus haut grade et dirige la Police de Bruxelles. Il est nommé par le Gouvernement, pour une durée indéterminée, et est révocable selon la procédure disciplinaire (Art. 82 à 84).

Article 18 bis – Véhicules aériens de la Police

1. L'hélicoptère de la Police n'est piloté que par un policier titulaire d'une licence de pilote (Code VIII, Art. 66) et autorisé par le commissaire divisionnaire.

2. Il sert à la recherche, à la poursuite et à la surveillance, dans les limites de la nécessité et de la proportionnalité (Code I, Art. 31). Il ne sert ni à pénétrer dans un domicile ni à capter des images en violation de la vie privée (Code I, Art. 17 ; Code II, Art. A.38).

3. En mission, la Police est dispensée de l'altitude minimale et de l'interdiction de survol prévues par le Code VIII (Art. 66, al. 3 et 4).

TITRE III – PROCÉDURE D'APPRÉHENSION ET CONTRÔLE D'IDENTITÉ

Article 20 – Détection, évaluation du comportement suspect et analyse contextuelle

1. Les agents doivent identifier toute infraction potentielle et évaluer le niveau de menace (faible, moyen ou élevé) ainsi que les facteurs aggravants.

2. Observation : Tout comportement inhabituel (conduite dangereuse, rassemblement illégal, port d'armes visibles) déclenche une évaluation du danger potentiel pour la sécurité publique.

3. Analyse contextuelle : Évaluation de la présence d'armes, de comportements hostiles ou de tentatives de fuite pour décider de l'intervention immédiate ou d'une surveillance continue.

Article 21 – Interception, contact initial et demande d'identité

1. Contact initial : Approcher le suspect de manière non agressive (si menace faible), en maintenant une distance sécurisée. Utilisation de signaux visuels (sirènes, gyrophares) et ordres clairs : « Bonjour, police de Bruxelles. Nous devons vous parler. Veuillez rester où vous êtes. »

2. Demande d'identité : Vérifier les papiers d'identité si possible. (Attention : Le lecteur d'empreinte digitale ne peut être utilisé qu'au poste de police !)

3. Interroger le suspect sur ses activités (« Que faites-vous ici ? Où allez-vous ? ») et analyser ses réponses pour repérer incohérences ou nervosité. Si nécessaire, procéder à une fouille préventive limitée (recherche d'armes visibles uniquement).

4. Le contrôle d'identité suit l'Article 23 ; le refus de décliner son identité est puni par l'Article A.54 du Code II (Code I, Art. 40). La fouille préventive suit l'Article 24.

Article 22 – Décision de libération ou passage à la phase d'arrestation

1. Si aucun comportement illégal ou dangereux n'est confirmé, les agents libèrent le suspect avec un avertissement ou des instructions.

2. Si une infraction est confirmée ou que le comportement reste suspect, les agents enclenchent immédiatement la phase d'arrestation.

3. La libération avec avertissement est consignée. Si une infraction du Code II est constatée, l'agent établit un procès-verbal initial (Code III, Art. 14 ; Art. 53).

Article 23 – Contrôle d'identité : cadre légal et limites

1. La Police peut contrôler l'identité de toute personne pour prévenir une atteinte à l'ordre public ou en cas de suspicion d'infraction (Code III, Art. 10).

2. Le citoyen est tenu de décliner son identité sur demande d'un agent (Code I, Art. 40). Le refus injustifié est puni par l'Article A.54 du Code II.

3. En cas de refus, l'agent peut retenir la personne pour vérification pendant quinze (15) minutes au plus, sous le contrôle d'un OPJ (Code III, Art. 63). Cette rétention n'est pas une garde à vue : la personne est libérée à l'issue du délai, sauf arrestation pour une infraction (Art. 22 et 30).

4. Le lecteur d'empreintes reste réservé au poste de police (Art. 12 et 21).

5. Un contrôle ne peut être fondé sur l'origine, la fonction, la fortune ou toute autre discrimination (Code I, Art. 16 ; Art. 4).

Article 24 – Palpation de sécurité et fouille

1. La palpation de sécurité vise uniquement à vérifier l'absence d'armes ou d'objets dangereux. Elle est faite par un agent du même sexe dès que les conditions opérationnelles le permettent (Code III, Art. 10).

2. La fouille corporelle approfondie n'est possible qu'après une arrestation, sur décision d'un OPJ consignée au procès-verbal, par un agent du même sexe et à l'abri des regards (Code III, Art. 19, al. 1 ; Code I, Art. 10).

3. La fouille préventive de l'Article 21 est limitée à la recherche d'armes visibles. La fouille détaillée au poste est celle de l'Article 31, alinéa 4.

4. Les objets saisis suivent l'Article 12 du Code II et l'Article 18 du Code III. Les effets personnels sans lien avec l'infraction ne sont pas saisis (Code II, Art. 12, al. 5).

Article 25 – Contrôle de véhicule

1. Le véhicule peut être fouillé sur le fait, en cas de soupçons sérieux d'infraction ou avec l'accord du conducteur (Code III, Art. 19, al. 2). Un véhicule situé dans un lieu privé est assimilé au domicile (Code III, Art. 11).

2. L'agent peut demander les documents du véhicule, l'assurance et le permis de conduire (Code II, Art. A.13, A.25 et A.33). Les plaques masquées et les modifications illégales relèvent des Articles A.26 et A.27.

3. Il est interdit de vérifier le contenu de la cargaison d'un véhicule dont le conducteur n'a commis aucun délit (Art. 41, al. 3).

4. Le refus d'obtempérer est puni par l'Article B.21 du Code II (Art. 42).

Article 26 – Consultation du casier et des données personnelles

1. L'agent ne consulte le casier judiciaire ou les données d'une personne que si elle est interpellée ou recherchée (Art. 70, al. 5), ou si une procédure en cours l'exige.

2. Toute consultation est justifiée par un motif légitime et peut être contrôlée par l'Inspection Générale (Art. 15).

3. La consultation à des fins privées, la divulgation d'informations et la violation du secret professionnel sont punies par le Code II (Art. B.41, B.59 et C.25).

TITRE IV – PROCÉDURE D'ARRESTATION ET SÉCURISATION DU SUSPECT

Article 30 – Justification légale de l'arrestation et menottage

1. Motifs légaux : L'arrestation est justifiée lorsqu'un suspect a commis une infraction avérée, lorsqu'il représente un danger immédiat pour autrui ou lorsqu'il refuse de coopérer / tente de s'enfuir.

2. Sécurisation : Palper l'individu avant de le placer dans le véhicule de police. Placer le suspect menotté en veillant à sa sécurité (pas d'accès à des objets dangereux) et garder un œil constant pendant le trajet.

3. L'arrestation suit l'Article 7 du Code III : l'agent annonce sa qualité, indique l'infraction reprochée et relève l'heure, qui marque le début de la garde à vue. Le menottage n'est maintenu que tant que le risque le justifie. La force employée respecte l'Article 14.

Article 31 – Arrivée au poste, prise d'empreinte, fouille et notification des droits

1. Garer le véhicule dans le parking sécurisé du poste. Sortir le suspect en le tenant fermement (main sur le bras ou l'épaule) et surveiller les alentours.

2. Prise d'empreinte : Enlever au poste tout casque ou masque. Saisir le lecteur d'empreinte pour vérifier l'identité réelle (une carte d'identité pouvant être faussée).

3. Notification des droits (Droits Salduz) : Annoncer clairement et de façon audible : « Monsieur Prénom NOM, il est actuellement HH:MM, vous êtes en état d'arrestation pour [motif]. Vous avez le droit de garder le silence, d'avoir un avocat, des soins médicaux, ainsi que de boire et manger. Avez-vous bien compris vos droits ? » Expliquer brièvement ses droits.

4. Fouille du suspect : Procéder à une fouille détaillée pour confisquer toute arme ou objet illégal.

5. Un OPJ est avisé dès l'arrivée et valide la rétention avant le placement en cellule (Art. 33). La fouille respecte l'Article 24 et les objets saisis suivent le Code II (Art. 12) ; ils sont mentionnés au rapport (Art. 50).

Article 32 – Audition, avocat et placement en garde à vue

1. Avocat : S'il y a un avocat en service, le contacter et lui rappeler les droits du client (avocat, nourriture, boisson, médecin). Noter les détails (heure, lieu, motif précis, objets confisqués). Si aucun avocat n'est présent, passer à l'étape suivante.

2. Privation de liberté & Biens personnels : Demander à l'individu de déposer à l'accueil ses effets personnels dans une boîte étiquetée (restitution à la sortie).

3. Prise de photo : Prendre 4 photos du suspect dans la salle dédiée (une de face, une de dos, deux de profil gauche/droite), en sous-vêtements et sans accessoires.

4. Cellule : Placer l'individu dans une cellule jusqu'à la fin de son temps de garde à vue.

5. Les droits du prévenu, l'avocat et les soins sont précisés aux Articles 34 à 36 ; l'interrogatoire à l'Article 35.

Article 33 – Validation par un OPJ et inscription au registre

1. Dès l'arrivée au poste, un OPJ est avisé et valide expressément la rétention avant le placement en cellule (Code III, Art. 5 et 7). Sans accord d'un OPJ, la détention est illégale (Code II, Art. D.67) et la procédure est nulle (Code III, Art. 40).

2. La garde à vue est inscrite au registre : identité, heure de début, motif, OPJ responsable, droits notifiés, repas et soins (Code III, Art. 8).

3. La durée de la garde à vue est limitée au temps nécessaire au traitement du dossier, dans les plafonds du Code III (Art. 4). Toute prolongation exige l'accord de l'OPJ (Code III, Art. 8).

4. Pour un délit majeur ou un crime (Code II, Sections C et D), le Parquet est informé (Code III, Art. 02 et 8).

Article 34 – Droits du prévenu, avocat et soins

1. Les droits notifiés à l'Article 31 sont ceux du Code III (Art. 3) : motif et articles du Code II reprochés, silence, avocat, examen médical, information d'un proche ou de l'employeur.

2. L'avocat choisi ou commis d'office est avisé sans délai. S'il n'arrive pas dans les quinze (15) minutes, un avocat commis d'office est requis ; si aucun avocat n'est arrivé dix (10) minutes plus tard (vingt-cinq (25) minutes au total), l'OPJ constate la carence au procès-verbal et l'interrogatoire peut se poursuivre sans avocat. Le prévenu peut aussi renoncer à l'avocat dès le début ; l'OPJ le consigne au procès-verbal (Code III, Art. 60).

3. Un entretien confidentiel d'au moins cinq (5) minutes précède le premier interrogatoire (Code III, Art. 60).

4. Un prévenu blessé ou malade est examiné sans délai par les secours (Code VIII ; Code III, Art. 62). Le refus d'assistance vitale est puni par l'Article B.19 du Code II.

5. L'eau et la nourriture sont proposées à toute personne qui en fait la demande (Code III, Art. 4 ; Code I, Art. 30).

6. En attendant l'avocat, les étapes de l'Article 32 (effets personnels, photographies, cellule) peuvent se poursuivre ; seul l'interrogatoire est suspendu (Code III, Art. 17).

Article 35 – Interrogatoire du prévenu

1. L'interrogatoire est dirigé par un OPJ et n'a lieu qu'après notification des droits (Code III, Art. 17).

2. Si le prévenu demande un avocat, l'interrogatoire est suspendu jusqu'à son arrivée, sauf renonciation expresse consignée au procès-verbal (Code III, Art. 17 et 60).

3. Le procès-verbal d'audition mentionne l'heure de début et de fin, les pauses, les repas, les questions et les réponses. Il est relu et signé ; le refus de signer est mentionné (Code III, Art. 17).

4. Les aveux obtenus par la violence ou la contrainte sont nuls (Code III, Art. 17 et 40). Les violences et la torture sont punies par le Code II (Art. D.06 et C.49).

5. Les faits reconnus ou non reconnus sont consignés selon la méthode de l'Article 50, alinéa 2.

Article 36 – Conditions de rétention

1. La personne est retenue dans un local sûr et salubre. En cas d'ivresse, elle est placée en cellule de dégrisement (Code III, Art. 61 ; Code II, Art. A.16).

2. Les effets personnels déposés à l'accueil (Art. 32, al. 2) sont inventoriés et restitués à la libération (Code II, Art. 12, al. 5).

3. Les personnes impliquées dans une même affaire sont séparées pendant les auditions (Code III, Art. 61).

4. L'agent de garde contrôle régulièrement la cellule et le consigne au registre (Code III, Art. 8 et 61). L'accès à l'eau, à la nourriture et aux besoins naturels est assuré.

5. Les photographies de l'Article 32, alinéa 3, sont prises dans la salle dédiée, à l'abri des regards, et versées au dossier (Code I, Art. 10).

TITRE V – PATROUILLES, INTERVENTIONS ET COURSES-POURSUITES

Article 40 – Patrouille classique

1. Nombre de participants : 2 minimum et 3 maximum.

2. Le plus haut gradé doit prendre le lead de la patrouille, le second policier lui devra faire les communications radios.

3. Il est interdit de patrouiller seul (sauf exception donnée par un supérieur).

4. Un membre de la RAGO peut être seul dans un hélicoptère pour assistance aérienne.

5. Pour qu'une patrouille AAB ou banalisée puisse être déployée, il doit y avoir au minimum 2 patrouilles locales de sortie.

6. L'usage de la force en patrouille suit l'Article 14. Tout agent en patrouille est APJ ou OPJ selon son grade (Art. 6).

Article 41 – Intervention sur véhicule en mouvement

1. Il est important que la course poursuite se fasse de façon passive. Il est donc interdit de PITT, faire une queue de poisson ou de provoquer à la faute, laisser les conducteurs en fuite provoquer la faute par eux-mêmes.

2. Si vous vous faites tirer dessus, vous pouvez répliquer.

3. Il est interdit de vérifier le contenu de la cargaison d'un véhicule si la personne n'a commis aucun délit.

4. Dans le cadre où une course poursuite a lieu, vous pouvez appeler du renfort après 5 minutes de course poursuite. Si le suspect sort de son véhicule sans armes, il est interdit de l'abattre. En revanche si celle-ci sort du véhicule arme en main et que votre collègue ou vous êtes directement menacée, vous pouvez prendre les mesures nécessaires.

5. La poursuite est encadrée par l'Article 43. L'usage des armes suit l'Article 14 : jamais de tir sur une personne en fuite qui ne représente pas de menace immédiate (Code I, Art. 31, al. 3).

Article 42 – Refus d'obtempérer et délit de fuite

1. Refus d'obtempérer : Refus du citoyen de se soumettre à une injonction d'un membre des forces de l'ordre.

2. Délit de fuite : Le délit de fuite est établi à partir du moment où un individu commet des dégâts physiques ou matériels à un tiers et que ce dernier prend la fuite.

3. La parole doit primer avant tout !

4. Le refus d'obtempérer est puni par l'Article B.21 du Code II et le délit de fuite par les Articles B.34, C.36 et D.30 selon la gravité.

Article 43 – Course-poursuite : encadrement

1. Toute course-poursuite est signalée à PolBru et suivie par un gradé (Art. 3 et 10).

2. La poursuite est proportionnée à la gravité de l'infraction (Code I, Art. 31, al. 1) : elle reste passive (Art. 41) et est interrompue lorsque le danger pour les tiers dépasse la gravité des faits.

3. L'usage des armes pendant la poursuite suit l'Article 14 : la riposte est autorisée en cas de tir, jamais de tir sur un suspect en fuite sans menace immédiate (Code I, Art. 31, al. 3).

4. Le suspect qui sort du véhicule est interpellé selon les Articles 30 et 31. Il bénéficie de tous ses droits.

5. L'agent qui commet une faute pendant la poursuite (manœuvre interdite, mise en danger) engage sa responsabilité (Art. 82 et 83).

TITRE VI – DOSSIER JUDICIAIRE, VÉRIFICATIONS ET TRANSFERT FÉDÉRAL

Article 50 – Rédaction rigoureuse du dossier judiciaire

1. Titre du dossier : Indiquer le titre précis et la date du jour. Tout dossier incomplet ou imprécis sera jugé irrégulier et compromettra la procédure.

2. Rapport d'intervention : Récit chronologique complet compréhensible par un tiers sans zone d'ombre. Indiquer tous les faits constatés, les charges et la chronologie. Utiliser une flèche verte pour les faits reconnus par le suspect et une croix rouge pour les faits non reconnus.

3. Photographies et Matériel : Photos cadrées du suspect et du véhicule impliqué. Mentionner impérativement toute saisie de matériel dans le rapport ; l'omission d'une saisie constitue une faute grave. Mentionner tous les agents intervenants et le nom du suspect.

4. Le dossier suit l'Article 14 du Code III et l'Article 53 du présent Code. Un dossier irrégulier entraîne les conséquences de l'Article 55.

Article 51 – Procédure de transfert en prison fédérale (Mise en Fédérale)

1. Tout suspect appréhendé est placé en cellule de rétention le temps de la réalisation des vérifications d'identité, de la fouille, et de l'enregistrement du dossier d'infraction.

2. Suppression du transfert fédéral : Le seuil de transfert vers la prison fédérale (anciennement fixé à 30 mois) est intégralement supprimé. L'ensemble des procédures, peines de prison alternatives et purges de peines s'exécutent exclusivement au niveau local.

3. Procédure de rappel et régularisation financière : Une fois la phase initiale de GAV terminée, le prévenu est libéré ou maintenu en GAV. Il sera recontacté ultérieurement par les services compétents pour la suite de la procédure judiciaire et la notification de la sanction définitive.
4. Si la décision de justice fixe une amende supérieure au montant initialement perçu ou consigné, le solde restant est facturé et rajouté au débiteur. Si l'amende finale est inférieure, la différence de montant est immédiatement remboursée au citoyen.

5. Les amendes se situent dans les fourchettes du Code II ; la modulation relève du magistrat (Code II, Art. 1, al. 3). Voir l'Article 54.

Article 52 – Procédure de libération (abandon de charges)

Si le suspect est libéré suite à un abandon de charges, s'assurer que tous ses objets personnels lui sont restitués, qu'il y a abandon complet des charges et aucune sanction pécuniaire.

Les suites de la garde à vue et la restitution des biens suivent l'Article 56 (Code III, Art. 9 et 41 ; Code II, Art. 14).

Article 53 – Contenu minimal du procès-verbal initial

1. Le procès-verbal indique la date, l'heure, le lieu, les faits, les personnes impliquées et les éléments saisis (Code III, Art. 14, al. 3).

2. Il vise l'article du Code II qui fonde la poursuite (A, B, C ou D), la qualification retenue et les circonstances aggravantes éventuelles (Code II, Art. 4 et 9).

3. Il mentionne l'heure de l'arrestation, l'heure de la notification des droits, l'OPJ qui a validé la rétention, l'avocat avisé, les repas et les soins (Code III, Art. 7 et 8 ; Art. 33 et 34).

4. Il est validé par un OPJ puis transmis au Parquet (Code III, Art. 14).

5. Les procès-verbaux de saisie, d'inventaire et de scellés sont annexés (Code II, Art. 12 ; Code III, Art. 18).

Article 54 – Qualification, amendes et casier

1. L'agent propose la qualification et la fourchette de sanction prévues par le Code II. La modulation à l'intérieur de la fourchette relève du magistrat (Code II, Art. 1, al. 3).

2. Les contraventions (Section A) n'ouvrent pas de casier judiciaire ; les Sections B, C et D en ouvrent un (Code II, Art. 2). Avant de retenir la récidive, l'OPJ vérifie le casier (Code II, Art. 4).

3. Une amende forfaitaire peut être notifiée pour une contravention de la Section A. Le paiement dans les sept (7) jours réels éteint l'action publique (Code III, Art. 38).

4. Les amendes constatées sont notifiées dès la phase initiale, indépendamment de la décision sur la détention (Code III, Art. 9, al. 2).

5. La régularisation financière de l'Article 51 (solde à payer ou remboursement) s'applique après la décision définitive.

Article 55 – Nullités et responsabilité de l'agent

1. Un dossier incomplet ou imprécis est irrégulier (Art. 50, al. 1). Les vices de forme majeurs sont ceux du Code III (Art. 40) : absence de notification des droits, absence d'accord d'un OPJ, refus d'eau ou de nourriture, dépassement abusif de la garde à vue ou aveux obtenus par la violence, perquisition sans mandat hors flagrant délit.

2. Les causes complémentaires sont celles de l'Article 43 du Code III : saisie sans procès-verbal, fouille irrégulière, acte accompli sans serment, mandat non conforme, interrogatoire sans l'avocat demandé.

3. La nullité entraîne la libération immédiate, la restitution des biens et l'écartement des preuves irrégulières (Code III, Art. 41 et 42). Les erreurs matérielles peuvent être rectifiées par l'OPJ (Code III, Art. 44).

4. L'agent à l'origine d'une nullité s'expose à des sanctions disciplinaires (Art. 82) et, si l'irrégularité est volontaire, à des poursuites (Code III, Art. 45 ; Code II, Art. C.33, C.49, D.66 et D.67).

Article 56 – Libération, classement sans suite et restitution

1. À l'issue de la garde à vue et après avis au Parquet, l'une des suites du Code III (Art. 9) est décidée : classement sans suite, libération avec convocation, amende forfaitaire ou déferrement devant le Juge d'Instruction.

2. Le prévenu libéré récupère ses effets personnels à la sortie (Art. 36). Les biens saisis non confisqués sont restitués dans les quarante-huit (48) heures en cas de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement ou de nullité, sauf biens illicites par nature (Code II, Art. 14, al. 3).

3. La décision est notifiée au prévenu et consignée au registre (Code III, Art. 9, al. 3).

4. Le prévenu peut contester la saisie ou sa durée devant le juge (Code II, Art. 14, al. 4 ; Code I, Art. 19).

TITRE VII – PROCÉDURE DE MISE EN SAISIE ET SORTIE DE VÉHICULE

Article 60 – Contexte de saisie, immobilisation et fourrière

1. Contexte : Un véhicule est saisi lorsqu'il a servi à commettre un délit. Tout agent peut mettre un véhicule en saisie, mais seuls les cadres officiers peuvent le sortir (ou cadres moyens sous autorisation).

2. Immobilisation : Appeler l'Auto V pour une dépanneuse.

3. Mise en saisie administrative : Ouvrir le menu « Mettre en fourrière », sélectionner « Saisie ». Renseigner les faits reprochés, la date de début et de fin (Ex : Refus d'obtempérer du 19/07 au 20/07). Durée de saisie générale : 24h à 72h. Ne pas cocher la case « Récupérable par le propriétaire » lors de la saisie punitive.

4. Le régime juridique de la saisie (administrative ou judiciaire, durée, frais, recours) est celui du Code II (Art. 11 et 14 à 17). Voir l'Article 62.

Article 61 – Sortie de saisie et restitution au propriétaire

1. Pour sortir un véhicule de saisie, un officier (ou cadre moyen autorisé) se rend au garage adéquat avec la plaque d'immatriculation.

2. Le véhicule ne peut être sorti que si la date de récupération est passée (sinon, avertir le propriétaire qu'il doit patienter).

3. Après sortie, fouiller le véhicule (boîte à gants et coffre) pour vérifier l'absence d'objets illégaux, enlever le dispositif de cache-plaque le cas échéant.

4. Restituer le véhicule au propriétaire en lui faisant payer une somme comprise entre 5 000 € et 12 000 € (généralement fixée à 5 000 €).

5. Cette somme s'entend sous réserve de l'Article 17 du Code II, qui prime en cas de contradiction (Code I, Art. 3 et 5).

Article 62 – Régime juridique de la saisie de véhicule

1. La saisie administrative de l'Article 60 est une mise en fourrière administrative au sens du Code II (Art. 11, d, et Art. 15). Elle dure soixante-douze (72) heures réelles au plus (Art. 60, al. 3 ; Code II, Art. 15, al. 4).

2. Lorsque le véhicule est l'objet, l'instrument ou le produit d'une infraction, ou doit être conservé comme preuve (Code II, Art. B.20, C.01, C.35 et C.45), la fourrière est judiciaire : seul l'OPJ, le Procureur du Roi ou le Juge d'Instruction peut la lever (Code II, Art. 16).

3. Avant l'enlèvement, le conducteur peut récupérer ses effets personnels et un état des lieux du véhicule est consigné au rapport (Code II, Art. 15, al. 3).

4. Si le conducteur est présent, apte à conduire et peut faire cesser immédiatement la cause de l'infraction, l'agent l'y invite avant de recourir à la fourrière, sauf infraction grave ou refus (Code II, Art. 15, al. 2).

5. Un véhicule volé est restitué sans frais à son propriétaire légitime dès la fin des constatations (Code II, Art. 16, al. 3).

Article 63 – Droits du propriétaire, frais et saisie des autres biens

1. Les frais d'enlèvement et de garde sont régis par l'Article 17 du Code II (voir Art. 61, al. 5). Ils ne peuvent jamais être mis à la charge du propriétaire victime d'un vol ou de l'infraction à l'origine de la mesure (Code II, Art. 17, al. 2).

2. Le véhicule est restitué sur présentation des documents du véhicule et du permis de conduire (Code II, Art. 17, al. 3 ; Art. A.25 et A.33).

3. Aucun agent ne peut utiliser un véhicule en fourrière ni en disposer. La sortie irrégulière est punie par l'Article B.61 du Code II et le détournement par l'Article C.53.

4. Un véhicule non réclamé après quatorze (14) jours réels et notification écrite au propriétaire peut être vendu ou détruit par l'Administration communale (Code II, Art. 15, al. 5).

5. Les armes, stupéfiants, sommes d'argent et faux documents découverts lors d'une intervention sont saisis selon le Code II (Art. 12 et 13) et mentionnés au rapport. L'omission d'une saisie est une faute grave (Art. 50, al. 3).

6. Le propriétaire peut contester la saisie ou sa durée devant le juge et demander l'indemnisation des dommages causés par la faute de l'État (Code II, Art. 14, al. 4 et Art. 17, al. 4).

TITRE VIII – OPÉRATIONS SPÉCIALES (BARRAGES, PERQUISITIONS, LIEUX ILLÉGAUX, OTAGES)

Article 70 – Barrages routiers

1. Nombre de policiers nécessaire : 4.

2. Rappel : Un barrage doit être effectué à plus de 1 Km d'une zone illégale.

3. Seuls les membres de la UPR peuvent entamer des barrages routiers. Ils peuvent cependant être aidés par la police locale.

4. Un barrage routier doit être demandé par un officier supérieur.

5. Pendant un barrage routier, vous pouvez effectuer une fouille complète de la personne et de son véhicule, néanmoins il vous sera interdit de regarder son casier judiciaire (sauf si vous l'avez interpellé ou que la personne est recherchée).

6. Le barrage suit l'Article 77 : la fouille corporelle approfondie reste soumise à l'Article 24 (Code III, Art. 19).

Article 71 – Perquisitions

1. Nombre de policiers nécessaire : 4.

2. Rappel : Les propriétaires peuvent défendre leur maison, faites attention à vous.

3. Pour effectuer une perquisition il n'est pas obligatoire d'avoir le propriétaire avec soi.

4. Vous devez avoir un dossier béton pour effectuer une perquisition, le Procureur du Roi ou le juge d'instruction peut vous demander le dossier en question.

5. Interpellation de retranchés : Encerclez la maison et demandez aux suspects de sortir, 30 secondes après, si les suspects ne sortent pas, vous pouvez les neutraliser. (ASU - AAB)

6. Le mandat, la présence de l'occupant ou d'un témoin et le procès-verbal suivent l'Article 76 (Code III, Art. 11, 20, 21 et 23).

Article 72 – Positions et lieux illégaux

1. Nombre de policiers nécessaire : 3.

2. Il est interdit de camper une zone dite illégale plus de 20 minutes. Vous devez attendre 1 heure pour aller camper de nouveau la même zone dite illégale.

3. Une personne sur un lieu illégal peut être contrôlée, ainsi que son véhicule, même si elle n'a rien d'illégal sur elle. (un Officier doit être présent)

4. Une fois l'action bien terminée, fouiller les véhicules (à la brigade) et suivez la procédure normale.

Article 73 – Prise d'otage

1. Nombre de policiers nécessaire : 5.

2. Rappel : Vous ne pouvez accepter qu'une seule prise d'otage à la fois.

3. Le négociateur doit rappeler le preneur d'otage et lui demander le lieu de la rencontre. (vous pouvez rappeler un appel Anonyme)

4. Si un ambulancier est en ligne vous devez impérativement lui donner les coordonnées de la prise d'Otages, pour des soins médicaux si nécessaire.

5. Il est interdit aux policiers d'attaquer si les otages sont toujours sous la menace des ravisseurs. (sauf si rien n'a fonctionné) Mot caché : PolBru

6. Si les ravisseurs tuent le/les otages(s) la négociation est terminée, l'assaut sera lancé.

7. La prise d'otage est qualifiée par les Articles D.03 et D.14 du Code II. Voir l'Article 79.

Article 74 – Droit de manifestation, encadrement et présence minimale

1. Le droit de manifester pacifiquement sur la voie publique est garanti, dans le respect de l'ordre public et de la sécurité des citoyens. Toute manifestation organisée doit faire l'objet d'un encadrement policier proportionné et structuré.

2. Présence minimale des forces de l'ordre : Pour toute manifestation déclarée ou évaluée à risque modéré à élevé, un effectif minimal de quatre (4) fonctionnaires de police (dont au moins un gradé ou un membre de la UPR/AAB) doit être déployé pour sécuriser le périmètre et encadrer les flux de circulation.

3. Participation des forces de l'ordre : Il est strictement interdit aux membres des forces de l'ordre en service de participer à une manifestation. Si des policiers congédiés ou hors service manifestent à titre individuel, le port de l'arme de service et de tout insigne distinctif de fonction est formellement interdit.

4. La manifestation est déclarée vingt-quatre (24) heures à l'avance (Code I, Art. 18). Voir l'Article 78.

Article 75 – Cadre commun des opérations spéciales

1. Toute opération spéciale (barrage, perquisition, position illégale, prise d'otage, manifestation) est commandée par un officier, annoncée à PolBru et respecte l'effectif minimal de l'article concerné.

2. Les principes de nécessité, de proportionnalité et de gradation de l'usage de la force s'appliquent (Code I, Art. 31 ; Art. 14).

3. Pendant un état d'urgence (Code I, Art. 34), les droits des Articles 10, 11, 13, 14, 15 et 30 du Code I demeurent garantis (Code III, Art. 53). La violation d'un couvre-feu ou d'un périmètre est punie par l'Article B.62 du Code II.

4. L'accès non autorisé à une zone sensible est puni par l'Article B.63 du Code II (Code I, Art. 41).

5. Chaque opération fait l'objet d'un rapport écrit, qui mentionne les usages de la force (Code III, Art. 55 ; Art. 50).

Article 76 – Perquisitions : mandat et déroulement

1. Aucune perquisition n'a lieu sans mandat écrit et motivé d'un Juge d'Instruction (Code I, Art. 12 ; Code III, Art. 11 et 20). Le mandat vise la personne, les faits et les lieux, et il est valable sept (7) jours réels (Code III, Art. 21).

2. La perquisition sans mandat n'est admise qu'en flagrant délit : poursuite à vue d'un suspect, crime ou délit grave commis à l'instant même (Code I, Art. 12 ; Code III, Art. 11).

3. La perquisition a lieu en présence de l'occupant. À défaut, elle a lieu en présence d'un témoin étranger aux forces de l'ordre, ou avec mention de l'impossibilité au procès-verbal (Code III, Art. 23). Cet article précise l'Article 71, alinéa 3.

4. Pour les retranchés (Art. 71, al. 5), les trente (30) secondes laissées après sommation valent dernière injonction. La contrainte reste graduée et l'arme à feu n'est employée que dans les cas de l'Article 14.

5. Un procès-verbal et un inventaire sont dressés sur place et une copie est remise à l'occupant (Code III, Art. 23 ; Code II, Art. 12).

6. La perquisition des locaux d'un avocat, d'un médecin ou d'un magistrat a lieu en présence du Juge d'Instruction ou de son délégué (Code III, Art. 23).

Article 77 – Barrages routiers : base légale et limites

1. Le barrage est demandé par un gradé et mené par la UPR (Art. 70, al. 3 et 4).

2. Le contrôle d'identité et de véhicule s'y fait selon les Articles 23 à 25. La fouille du véhicule est autorisée (Code III, Art. 19, al. 2) ; la fouille corporelle approfondie reste soumise à l'Article 24 (Code III, Art. 19, al. 1).

3. Le casier judiciaire n'est consulté que dans les cas de l'Article 26.

4. Le barrage ne doit pas entraver le passage d'un convoi d'urgence ni d'une ambulance (Code II, Art. B.31 et B.33).

5. Le refus de s'arrêter est puni par l'Article B.21 du Code II.

Article 78 – Manifestations : déclaration, encadrement et maintien de l'ordre

1. La manifestation est déclarée à l'Administration communale vingt-quatre (24) heures à l'avance. Elle ne peut être interdite que si elle menace gravement l'ordre public (Code I, Art. 18 ; Art. 74).

2. Les infractions liées aux manifestations sont : la perturbation de l'ordre public (Code II, A.53), la manifestation non autorisée (B.08), le blocage de la voie publique (B.58), l'émeute (D.64) et l'attroupement armé (D.65).

3. Le maintien de l'ordre suit la gradation de l'Article 14. Les libertés d'expression, de réunion et d'association restent garanties (Code I, Art. 18).

4. Les policiers hors service ou congédiés qui manifestent ne portent ni arme de service ni insigne (Art. 74, al. 3). L'usage sans droit d'un uniforme ou d'un insigne est puni par l'Article B.56 du Code II.

5. Chaque arrestation lors d'une manifestation donne lieu à un procès-verbal et à une inscription individuels au registre (Code III, Art. 8 et 14).

Article 79 – Prise d'otage et incidents graves

1. La prise d'otage est qualifiée par les Articles D.03 (citoyen civil) ou D.14 (représentant de l'État) du Code II ; l'enlèvement et la séquestration par les Articles D.01 et D.02.

2. Les négociateurs formés conduisent la négociation (Art. 81, al. 1). L'assaut n'est lancé que dans les cas de l'Article 73 et dans le respect des Articles 14 et 75.

3. Les secours sont informés sans délai (Art. 73, al. 4 ; Code VIII ; Code I, Art. 30).

4. Pour un événement exceptionnel (émeute, attaque coordonnée, fusillade de masse), le Gouvernement peut proclamer l'état d'urgence (Code I, Art. 34). Les actes de nature terroriste sont qualifiés par les Articles D.07, D.19 et D.72 à D.74 du Code II.

TITRE IX – RÈGLES INTERNES, DÉONTOLOGIE ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 80 – Interdictions strictes au commissariat et sur le terrain

1. Il est strictement interdit de tirer dans l'enceinte du commissariat.

2. Il est strictement interdit d'utiliser le taser à travers un véhicule. (Autorisé uniquement sur moto à très basse vitesse)

3. Il est interdit d'injurier, de manquer de respect, de provoquer ou d'avoir tout comportement jugé provocant envers un collègue (une mise à pied est immédiatement envisagée).

4. Il est interdit à un Agent de Police (AAP) de sortir seul du commissariat.

5. Ces interdictions s'appliquent sans préjudice des poursuites pénales (Art. 83).

Article 81 – Négociations, patrouilles et devoirs du policier

1. Les négociations en situation de crise ne peuvent être menées que par l'ASU, l'AAB ou un négociateur formé.

2. Les policiers ont le droit de procéder à un contrôle sur un véhicule suspect (refus d'obtempérer, conduite hors piste, vitesse excessive).

3. Les policiers doivent retirer tout équipement illégal d'un suspect, tout en pouvant négocier le temps de prison en échange d'informations.

4. Devoirs généraux : Les policiers se doivent d'être courtois, respectueux et de faire le maximum pour protéger les civils. Les points sensibles (routes, entreprises, garages, magasins) doivent être surveillés pour éviter les agressions.

5. La négociation de la peine (alinéa 3) se fait sous le contrôle d'un OPJ et dans les fourchettes du Code II ; la décision finale appartient au magistrat (Code II, Art. 1, al. 3).

Article 82 – Sanctions disciplinaires internes

1. Avertissement : Sanction disciplinaire mineure qui consiste à notifier officiellement à un agent qu'il a commis une faute ou manqué à ses obligations professionnelles. Vise à rappeler les règles et à prévenir la récidive sans conséquence immédiate sur le salaire.

2. Mise à pied : Sanction disciplinaire temporaire ou mesure conservatoire consistant à suspendre un agent de ses fonctions pour une période déterminée.
- Mise à pied disciplinaire : Faute grave impliquant une suspension temporaire de l'activité et généralement du salaire.
- Mise à pied conservatoire : Mesure provisoire en attendant une décision finale en cas de faute lourde pour éloigner l'employé.

3. Licenciement : Mesure définitive prise par le cadre des officiers pour rompre le contrat de travail d'un agent en raison d'une faute professionnelle (simple, grave ou lourde) ou d'une insuffisance professionnelle / inaptitude.

4. Les sanctions disciplinaires sont indépendantes des poursuites pénales (Code II, Art. 9, al. 4). Voir l'Article 84.
5. Toute sanction contre un agent, quelle qu'elle soit, est portée à la connaissance du Procureur du Roi par un compte rendu écrit.
6. Ce compte rendu est envoyé dans les 48 heures réelles après la notification de la sanction à l'agent. S'il n'est pas envoyé, l'officier qui a sanctionné en est responsable.
7. Son contenu : identité et grade de l'agent, faits, sanction et motivation, pièces, observations de l'agent. Il est versé au dossier de l'agent et une copie va à l'Inspection Générale.
8. Pour une mise à pied conservatoire, le compte rendu part tout de suite, et un second suit après la décision finale.
9. Le Procureur du Roi décide seul d'ouvrir ou non des poursuites, sans être lié par la sanction disciplinaire (Code I, Art. 27 ; Code II, Art. 9, al. 4 ; Code III, Art. 64).

Article 83 – Déontologie et responsabilité pénale des agents

1. Les sanctions disciplinaires de l'Article 82 sont indépendantes des poursuites pénales (Code II, Art. 9, al. 4 ; Code III, Art. 45).

2. Les agents répondent pénalement des infractions du Code II commises dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions ; la qualité d'agent public est une circonstance aggravante (Code I, Art. 26 ; Code II, Art. 9, al. 1).

3. Sont notamment visés : l'abus de pouvoir (C.33 et D.66), l'usage excessif de la force (C.49), le détournement de fonds publics et la prise illégale d'intérêt (C.50), la détention arbitraire (D.67), la corruption (D.40 et D.41), l'exercice sous l'emprise de stupéfiants d'un fonctionnaire armé (D.39), le détournement d'un bien saisi (C.53) et l'acte accompli sans serment (C.52).

4. L'agent poursuivi bénéficie des mêmes droits que tout citoyen (Code I, Art. 16 ; Code III, Art. 64).

Article 84 – Procédure disciplinaire

1. Les sanctions de l'Article 82 sont prononcées par le Cadre Officier. Seul l'avertissement peut être prononcé sans audition préalable de l'agent, qui peut se faire assister.

2. La sanction est notifiée par écrit, motivée, proportionnée à la faute (Art. 1) et versée au dossier de l'agent.

3. La mise à pied conservatoire est possible dès l'ouverture d'une enquête de l'Inspection Générale ou de poursuites (Art. 82, al. 2 ; Code II, Art. 9, al. 4). L'agent remet ses armes, insignes et accès.

4. L'agent sanctionné peut contester la décision devant la juridiction compétente (Code I, Art. 19 ; Code V).

5. Le licenciement pour faute grave peut s'accompagner de la révocation des fonctions publiques prévue par le Code II (Art. D.41, D.66 et D.67).

Article 85 – Secret professionnel et confidentialité

1. Les agents sont tenus au secret professionnel. Sa violation est punie par l'Article B.59 du Code II ; la divulgation d'informations gouvernementales confidentielles par l'Article C.25.

2. Les communications radio de PolBru, les rapports et le casier ne sont partagés qu'avec les agents et magistrats concernés (Art. 3 et 26).

3. Les échanges entre un prévenu et son avocat ne sont ni écoutés ni enregistrés (Code III, Art. 60).